CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU

Memoire de Saisine Officiel - Chambre Regionale des Comptes (CRC Corse)

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Juridiction : **CRC Corse / Parquet Financier**

Authenticite : **Piece Scellee d'Opposition**

PIÈCE 1 : MÉMOIRE DE SAISINE OFFICIEL DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES (CRC DE CORSE)

À l'attention de Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Corse

Palais Lantivy / 17 Rue Fiorella, 20000 Ajaccio

Requérants :

Les Conseillers Communautaires de l'opposition soussignés, siégeant au Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), agissant en vertu des prérogatives qui leur sont conférées par les lois de la République.

MÉMOIRE DE SAISINE CONTENTIEUSE ET SIGNALEMENT BUDGÉTAIRE

Visas Légaux :

- Vu le Code des juridictions financières (CJF), notamment ses articles L. 232-1 (contrôle des comptes et de la gestion), L. 235-1 et suivants (contrôle des actes budgétaires), L. 241-1 (lettres d'observations définitives) et L. 242-1 ;
- Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 (déficit excessif et insincérité), L. 1612-14, L. 1612-15 (dépenses obligatoires omises), L. 2224-1 et L. 2224-2 (principe d'interdiction de prise en charge des dépenses de SPIC par le budget général), et L. 1531-1 ;
- Vu le Code de la commande publique (CCP), notamment ses articles L. 6, L. 2511-1 à L. 2511-5 (quasi-régie / in-house) et L. 3131-1 ;
- Vu le Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- Vu la Délibération du Conseil Communautaire de la CAPA n° 2026-071 du 29 juin 2026 portant attribution directe du contrat d'obligations de service public (COSP) à la SPL Muvitarra ;

- Vu le Contrat d'Obligations de Service Public (COSP) CAPA-Muvitarra du 22 juin 2026, notamment ses articles 30.1, 31 et son Annexe 16 (Modèle de mandat d'encaissement) ;
- Vu le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB 2025) de la CAPA (pages 5, 6 et 7) et le ROB 2024 (page 17) ;
- Vu la Mise en demeure de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Corse) du 18 décembre 2023 (Réf : `UCS/MO/2023-461`) ;
- Vu la jurisprudence constante du Conseil d'État, notamment la décision de Section du 3 novembre 1997, *Commune de Fougerolles* (Rec. Lebon p. 391) relative à la prohibition absolue des libéralités consenties par des personnes publiques au profit de personnes privées, ainsi que l'arrêt d'Assemblée du 9 décembre 1983, *Association Saint-Lary-Soulan*.

EXPOSÉ DES FAITS ET RECEVABILITÉ

Les conseillers requérants ont l'honneur de déférer à la censure et aux investigations financières de la Chambre Régionale des Comptes de Corse la situation budgétaire et contractuelle de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), caractérisée par une insincérité délibérée, un détournement caractérisé d'actifs financiers et l'octroi d'avantages économiques sans contrepartie à un consortium privé.

Par délibération n° 2026-071 du 29 juin 2026, l'exécutif communautaire a fait adopter un nouveau contrat d'obligations de service public d'un an reconductible avec la SPL Muvitarra, tout en organisant un basculement fiscal et financier opaque au profit de l'infrastructure de transport par câble dite « Angelo » et de son délégataire exploitant privé (POMA / SECA).

Le croisement des documents budgétaires officiels scellés révèle trois anomalies majeures de nature à vicier la légalité financière des budgets de l'agglomération :

MOYEN 1 : INSINCÉRITÉ BUDGÉTAIRE ET DÉSÉQUILIBRE STRUCTUREL MANIFESTE DU CONTRAT COSP (VIOLATION DES ARTICLES L. 1612-4, L. 1612-15 DU CGCT ET L. 232-1 DU CJF)

L'article L. 1612-4 du CGCT pose le principe fondamental de sincérité budgétaire. Une collectivité territoriale ne saurait voter un budget primitif ou approuver des engagements contractuels fondés sur des dépenses manifestement sous-évaluées ou tronquées.

Or, l'Article 30.1 du Contrat COSP 2026 stipule expressément que :

> **« Les dépenses de référence (Df) ne sont pas indexées et sont exprimées en euros courants dans le compte d'exploitation prévisionnel (annexe 8). En contrepartie il existe une participation*

> *forfaitaire extraordinaire au plan d'action et à l'inflation [...] »* (soit un montant bridé à 706 530 € HT par an).*

Cette clause contractuelle de gel en « euros courants » constitue une falsification juridique et financière flagrante de la réalité économique du transport urbain :

10. L'omission de l'inflation réelle des intrants de transport : Alors que l'indice de l'énergie et des pièces détachées a bondi de plus de 42 % depuis 2022, le forfait alloué à la régie publique bloque les coûts kilométriques de base sans clause d'indexation mobile (CNR / indice TP).
11. La dissimulation de la dette technique et de la mise en demeure DREAL : Par acte officiel du 18 décembre 2023 (`Réf: UCS/MO/2023-461`), la DREAL Corse a mis en demeure la SPL en raison de ses capitaux propres devenus négatifs (- 766 132 €), exigeant la reconstitution immédiate d'une réserve légale d'au moins 195 500 € pour maintenir les 38 licences d'exploitation des bus. Le montant réel des arriérés d'exploitation et de carburant reconnus par l'exécutif communautaire atteint 2,9 M€, dont 1,4 M€ seulement ont fait l'objet d'un apurement d'urgence fin 2025.
12. Le déséquilibre intentionnel : En figeant arbitrairement le montant des dépenses de référence dans le COSP, la CAPA s'abstient volontairement d'inscrire les dépenses obligatoires de maintien de la capacité financière de son opérateur interne (art. L. 1612-15 du CGCT), fabriquant un déséquilibre structurel artificiel pour organiser la cessation de paiements de la régie publique au profit du délégataire privé du téléporté.

Ce montage contrevient directement au principe de sincérité budgétaire sanctionné par l'article L. 235-1 du CJF.

MOYEN 2 : OCTROI D'UNE LIBÉRALITÉ PROHIBÉE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE AU PROFIT D'UN EXPLOITANT PRIVÉ (VIOLATION DE LA JURISPRUDENCE CE SECT. 3 NOV. 1997, *COMMUNE DE FOUGEROLLES* ET DE L'ARTICLE L. 2224-2 DU CGCT)

Il résulte d'un principe constitutionnel et d'ordre public rappelé par le Conseil d'État dans son arrêt de Section du 3 novembre 1997, *Commune de Fougerolles* (n° 169473), qu'une personne publique ne peut légalement allouer une libéralité à une personne privée, ni transférer des ressources publiques ou renoncer à des recettes sans contrepartie directe et proportionnée relevant de l'intérêt général.

Or, l'analyse combinée de la Délibération n° 2026-071 (page 5) et de l'Annexe 16 (page 165 du dossier contractuel COSP) relative au « Modèle de mandat d'encaissement » dévoile un mécanisme financier constitutif d'une libéralité prohibée :

13. Le transfert des charges d'encaissement sur l'opérateur public : L'exécutif de la CAPA impose à la SPL Muvitarra d'assurer, par mandat gratuit, l'intégralité de la gestion matérielle, de la vente, de la maintenance des distributeurs automatiques de titres (DAT) et de la collecte des fonds de

billetterie dans les 4 gares du téléphérique urbain « Angelo » (Gare G1 Saint-Joseph, G2 Château d'Eau, G3 Stiletto, G4 Mezzavia).

14. L'exonération totale des charges pour le consortium privé exploitant : Alors que l'infrastructure est exploitée et maintenue par une filiale commerciale privée du groupement constructeur (la SECA, filiale de POMA), percevant contractuellement une rente garantie annuelle de 2 389 284 € HT (soit 23,89 M€ sur 10 ans), toutes les charges de commercialisation de billetterie et les coûts de main-d'œuvre afférents sont absorbés à titre gracieux par la régie de bus publique.
15. L'absence de rémunération de mandat : Le mandat d'encaissement formalisé en Annexe 16 ne prévoit aucune commission de gestion ni aucune refacturation de frais réels à l'exploitant privé ou au compte d'exploitation du câble. Il s'agit d'une subvention déguisée en nature, prélevée sur la trésorerie de la SPL Muvitarra au profit exclusif de la profitabilité financière du consortium privé POMA/SECA.

Cette stipulation consacre une rupture flagrante avec la jurisprudence *Commune de Fougerolles* et engage directement la responsabilité pour faute lourde des ordonnateurs.

MOYEN 3 : DÉTOURNEMENT DE PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ET AFFECTATION ILLÉGALE D'UNE RÉSERVE D'URGENCE SANITAIRE DÉCHETS AUX DÉPENSES D'EXPLOITATION DU CÂBLE (VIOLATION DE L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57 ET DU CGCT)

L'instruction comptable M57, régissant les budgets des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), impose une stricte spécialité des provisions pour risques et charges. Une provision constituée pour couvrir un risque environnemental ou industriel déterminé ne peut, sous peine de constituer un détournement d'écritures publiques, être reprise pour financer des charges courantes d'exploitation d'une autre compétence sans justification de la disparition effective dudit risque.

La preuve irréfutable de ce détournement figure noir sur blanc dans le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB 2025) de la CAPA, en page 6, paragraphe « Les marges de manœuvre » :

> *« Pour compenser cette situation [hausse des dépenses liée à la mise en service du téléporté et aux frais financiers], la CAPA prévoit des économies de près de 1,5 M€ sur les budgets solidaires (hors dépenses liées au téléporté et au Syvadec) et envisage de **récupérer exceptionnellement par anticipation le résultat de l'exercice 2024 ainsi que la provision constituée en 2018 pour une éventuelle crise des déchets** ».*

16. La nature de la provision de 2018 : Face aux blocages récurrents des centres d'enfouissement de Corse (Viggianello, Prunelli) et au risque sanitaire d'amoncellement des ordures ménagères

dans le Grand Ajaccio, la CAPA avait sanctuarisé une provision d'urgence spécifique de **1,5 Million d'euros** sur le budget déchets / environnement pour parer aux surcoûts d'évacuation par bateaux vers le continent.

17. **Le détournement d'objet** : Le ROB 2025 avoue sans ambages que cette cagnotte d'urgence déchets n'a pas été dissoute en raison d'une disparition du risque sanitaire — la Corse ne disposant toujours d'aucun exutoire pérenne pour ses déchets ultimes —, mais a été **siphonnée pour équilibrer le budget annexe des transports plombé par les charges d'exploitation annuelles d'Angelo (déficit structurel de 1,8 M€/an)**.
18. **Conséquence financière et juridique** : La reprise de cette provision réglementée constitue une écriture insincère destinée à masquer l'impasse financière de la compétence mobilité et fragilise la salubrité publique du bassin de vie ajaccien en laissant le territoire sans aucune couverture financière face à une crise des déchets.

CONCLUSIONS ET DEMANDES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Par ces motifs, les requérants demandent respectueusement à la Chambre Régionale des Comptes de Corse :

19. **D'engager un contrôle immédiat des actes budgétaires** de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien au titre des articles L. 235-1 et suivants du CJF et L. 1612-14 du CGCT ;
20. **De constater l'insincérité manifeste du Budget Primitif 2025 et des comptes prévisionnels 2026** résultant du gel contractuel des dépenses de transport en euros courants et de la non-inscription des charges obligatoires de reconstitution du capital de la SPL Muvitarra ;
21. **D'enjoindre à l'ordonnateur de réintégrer immédiatement la provision sanitaire de 1,5 M€** dans le budget annexe des déchets et de supprimer le mandat d'encaissement gratuit accordé au délégataire privé du téléporté (Annexe 16) ;
22. **De transmettre le présent dossier au Procureur Financier près la Chambre Régionale des Comptes** pour toute suite utile au titre de la responsabilité des gestionnaires publics (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 modifiant le CJF).

Fait à Ajaccio, le 11 Octobre 2026.

Pour les Conseillers Communautaires de l'Opposition,

(Signatures et qualités)

